Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
**Seção A da 8ª Vara Cível da Capital**

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0135828-96.2021.8.17.2001**

AUTOR: MARIA DO CARMO GUIMARAES AZEVEDO

REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

# SENTENÇA

Vistos, etc.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. GEAP. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUTORA DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA MITRAL, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DOENÇA CORONARIANA.TRATAMENTO PROPOSTO, IMPLANTE DE ***"CLIPS"***. MENOR RISCO E TÉCNICA MENOS INVASIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEIE O PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE "CLIPS" NO CORAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido LIMINAR ajuizada por **MARIA DO CARMO GUIMARÃES AZEVEDO** em desfavor da **GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE.**

Alegou a autora, em resumo, que necessita ser submetida a um procedimento de implante no coração, conforme Relatório Médico nos autos, aduzindo que corre risco de vida caso não seja feito tal procedimento consistente no implante de Mitraclip no coração, a fim de melhorar o desempenho das suas funções cardíacas.

Aduziu que o plano de saúde réu negou a cobertura dos materiais solicitados pelo médico assistente, sob alegação de que a solicitação do procedimento não corresponde ao descrito no pedido médico.

Assim, ante a negativa de cobertura, vem requerer a tutela antecipada de urgência a fim de o réu ser compelido a arcar com o fornecimento dos materiais cirúrgicos solicitados pelo médico, bem como com as cirurgias nas quais eles serão implantados.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, condenação da demandada em danos morais, custas judiciais e honorários advocatícios.

A inicial veio instruída de documentos. Custas iniciais pagas (comprovante no Id 96249180 –pág. 02).

Em decisão Id 95623618 foi concedida a tutela antecipada, bem como deferida a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, em razão de a autora ser portadora de doença grave, bem ainda ser pessoa idosa, nos termos do Estatuto do Idoso.

Na peça contestatória Id 96115591, informou a operadora ré o cumprimento da ordem liminar (autorização para realização do procedimento requerido). No mérito, alegou ausência de previsão contratual, inaplicabilidade do CDC, aduzindo que os planos de saúde administrados pela GEAP possuem cobertura contratual mínima em conformidade com o rol da ANS, não constando do rol de procedimentos obrigatórios a solicitação da autora (REPARO TRANSCATETER VALVAR MITRAL – RTVM), pugnando pela improcedência total dos pedidos. Juntou vasta documentação.

Juntada de cópia da decisão da 1ª Câmara Cível, acerca do agravo de instrumento interposto pela demandada (0000208-33.2022.8.17.9000). Negado o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Réplica no Id 98641884.

Intimadas para dizerem se tinham mais provas a produzir, a autora sinalizou não ter mais nada a complementar, requerendo a demandada expedição de ofício à ANS para manifestar-se se a requerida agiu de maneira equivocada. No mais, reiterou os termos da contestação.

Os autos vieram conclusos.

**É RELATÓRIO. DECIDO.**

Primeiramente, indefiro o pedido de expedição de oficio à ANS, formulado pela parte demandada, haja vista que à luz dos arts. 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe *"verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador."* (AgRg no AREsp. Nº 723.568 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,v. un.,Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/2016, pág. 185).

No caso em apreço, entendo que o lastro probatório acostado aos autos se afigura suficiente para o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC, sendo desnecessária expedição de oficio à ANS para fins de manifestação acerca da obrigatoriedade ou não da operadora quanto ao custeio dos materiais solicitados para o procedimento cirúrgico da autora.

Por oportuno, cumpre observar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, como é o caso dos autos. Portanto, deixo de aplicar os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor na situação sub judice, notadamente no que concerne à inversão judicial do ônus da prova.

Contudo, ainda que inaplicáveis as disposições do Código de Defesa ao Consumidor ao presente caso, devem ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual.

Ademais, nos contratos de adesão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao aderente, quando verificadas cláusulas ambíguas ou contraditórias. Inteligência dos arts. 421,422 e 423 do Código Civil.

De outro lado, o plano de saúde que questão também está submetido às disposições da Lei 9656/98, na forma de seu art. 1º, inciso II.

Sem questões preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade ou não da demandada em autorizar o custeio integral do procedimento de implante de "clips" no coração da autora, incluindo todos os materiais descritos no Id 95606507**,** conforme solicitado pelo médico cardiologista assistente.

Pois bem. De acordo com o relatório do médico cardiologista de Id 95606502, a autora, com 77 anos de idade, tem diagnóstico de insuficiência mitral, insuficiência cardíaca esquerda, hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana, afirmando que o tratamento proposto, implante de ***"clips"***, proporciona menor risco por ser uma técnica menos invasiva, embasado em evidências científicas.

Esclarece o médico que o procedimento proposto se apresenta ***"como alternativa à cirurgia tradicional em situação de extrema exceção, considerada pela equipe multidisciplinar assistente, como inelegível para o tratamento cirúrgico. Isto deve-se a gravidade do caso em face ao seu proibitivo risco operatório [...]",*** informando ainda que *"o tratamento farmacológico isoladamente não está sendo suficiente para controlar o quadro clínico* (Id 95606502- págs. 1 e 2).

Como se vê, não obstante os argumentos da ré de ausência de previsão contratual, é visível estar-se diante de caso grave, em que a autora, pessoa idosa, necessita de efetivação do tratamento.

Ademais, ressalte-se que o objetivo dos contratos de seguro de saúde é proporcionar a preservação da saúde do usuário, fornecendo-lhe os serviços médicos e hospitalares necessários à cura da doença de que venha a ser vítima.

No caso em comento é fato inconteste de que a autora necessitou ser submetida de imediato ao procedimento clínico prescrito, dada a extrema gravidade de seu quadro clínico.

Além do mais, os Tribunais de Justiça corroboram com o entendimento da obrigatoriedade do plano de saúde no custeio do tratamento para insuficiência mitral por meio de "MitraClip".

Veja-se:

"[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DOENÇA CORONÁRIA NA VÁLVULA MITRAL.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ LIBERE O PROCEDIMENTO DE "CORREÇÃO TRANSCATETER DE VÁLVULA MITRAL COM IMPLANTE DE DISPOSITIVO MITRACLIP" E RESPECTIVOS MATERIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.COBERTURAS MÍNIMAS. CONFLITO ENTRE A SAÚDE DO PACIENTE E OS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 10ª C. Cível – AI – 1725269-0 – Curitiba – Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira – Unânime – J. 30.11.2017)"

(TJ-PR – AI: 17252690 PR 1725269-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 30/11/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2185 23/01/2018).

"PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. AUTOR DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA FUNCIONAL COM INSUFICIÊNCIA DA MITRAL GRAVE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAL DENOMINADO "KIT MITRACLIP". INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Plano de Saúde. Preliminar rejeitada. Autor diagnosticado como portador de miocardiopatia isquêmica funcional com insuficiência da mitral grave. Indicação de cirurgia. Negativa de cobertura de operadora de plano de saúde de material denominado "kit mitraclip" que inviabiliza a realização da cirurgia. Impossibilidade. Incidência da Lei nº 9.656/98. Plano que deve cobrir tudo o que for necessário para o pleno restabelecimento do paciente. Ofensa a Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não constar o procedimento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais relações não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Sentença mantida. Recurso não provido."

(TJ-SP – AC: 11255695820188260100 SP 1125569-58.2018.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 08/05/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Não é demais destacar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao profissional da saúde indicar o tratamento a ser experimentado pelo paciente, e não ao plano de saúde. Vale dizer, o médico e não o plano de saúde é responsável pela

orientação terapêutica e que entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor (REsp 668216 / SP - RECURSO ESPECIAL 2004/0099909-0 - DJ 02/04/2007 - p. 265).

Assim, a negativa de cobertura contratual sob a justificativa de o procedimento requerido não estar contemplado no rol da ANS, deve ser considerada abusiva, notadamente porque em havendo previsão contratual para o tratamento da patologia da autora, a técnica utilizada para se chegar ao resultado final deve ser a mais efetiva à sua recuperação, consoante indicação médica. Caso contrário, se retiraria da autora/paciente a possibilidade de recuperação de sua saúde.

Desta feita, considerando que restou comprovado nos autos possuir a autora doença grave, cuja cobertura está prevista contratualmente, apresenta-se abusiva a negativa de autorização dos materiais requisitados para realização do procedimento cirúrgico.

Sobre o pedido de danos morais, desnecessário dizer que a pessoa enferma passa por momentos de extrema fragilidade, estando ainda mais suscetível aos danos causados pela negativa/demora de cobertura, principalmente quando se trata de uma pessoa idosa com 77 anos de idade, no caso.

Nesse sentido, os julgados:

*A*GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "**Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito**' (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/20122. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 525097/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4º Turma. DJe: 22/09/2014) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO PRECLUSA. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL AD QUEM. DECISÃO INSUBSISTENTE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA CANCELAR DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA INDEVIDAMENTE. 1.- **A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral**. (...) (AgRg no REsp 1444648/SP. Rel. Min. Sidnei Beneti. 3ª Turma. DJe: 08/09/2014) (grifei).

No caso em concreto, devida indenização por dano moral, devendo o valor da indenização atender às circunstâncias do caso.

Nesse sentido, para quantificar o dano, com vistas a compensar e minimizar a dor emocional vivenciada pela demandante, a gravidade do dano e o efeito pedagógico da medida para que novas ações ofensivas similares não se repitam, entendo justo como indenização pelo abalo moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que inibe o enriquecimento ilícito da parte autora e é perfeitamente passível de quitação pela parte ré.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para **CONFIRMAR** em definitivo a tutela de urgência deferida em todos os seus termos. Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela tabela ENCOGE, ambos a partir do arbitramento. Condeno também a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

**Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.**

Tendo em vista que há agravo de instrumento pendente de julgamento (0000208-33.2022.8.17.9000, distribuído à 1ª Câmara Cível- Recife, **OFICIE-SE ao Tribuna**l, com urgência, dando ciência dessa sentença.

Para a hipótese de ser apresentado recurso de apelação, proceda-se com a intimação da parte recorrida para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Encerrado dito prazo, remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

INTIMEM-SE.

Recife/PE, 24 de maio de 2022.

DILZA CHRISTINE LUNDGREN DE BARROS

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: DILZA CHRISTINE LUNDGREN DE BARROS
24/05/2022 11:22:42
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 106118666

22052411224230500000103776988

IMPRIMIR GERAR PDF